

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 chaâbane 1415 - 27 janvier 1995

138^{ème} année

N° 8

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de membres de gouvernement	247
Nomination du président du conseil constitutionnel	248
Cessation de fonctions d'un conseiller principal auprès du Président de la République	

Premier Ministère

Décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 , relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques	249
Nomination du Premier président de la cour des comptes	249
Nomination du directeur général de l'agence tunisienne de communication extérieure	
Nomination d'un chef de service	249

Ministère de l'Intérieur

Nomination de sous-directeurs	250
Nomination de chefs de subdivision	250
Nomination d'un secrétaire général de commune	250

Ministère de la Justice

Attribution de l'honorariat à certains magistrats des tribunaux	250
Nomination du président directeur général de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice	250

Ministère des Finances

Décret n° 95-92 du 16 janvier 1995 , portant suspension du droit complémentaire provisoire dû sur les pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour autobus ou camions	250
---	-----

Nomination d'un chargé de mission	250
Nomination du payeur général	250
Ministère de l'Economie Nationale	
Décret n° 95-94 du 16 janvier 1995 , déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Poudrière I	250
Tableau parcellaire	251
Ministère de l'Agriculture	
Arrêté des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 janvier 1995, fixant le tarif de vente des produits provenant du domaine forestier de l'Etat	251
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décrets n°s 95-95 à 97 du 17 janvier 1995 , relatifs à l'attribution à titre privé des terres collectives dans le gouvernorat de Gabès et Tataouine	256
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un chargé de mission	257
Nomination d'un directeur général	257
Nomination d'un directeur	257
Nomination du président de l'université de Sfax pour le Sud	257
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur	257
Ministère de la Culture	
Décret n° 95-98 du 16 janvier 1995, modifiant le décret n° 92-590 du 16 mars 1992 portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique	257
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine	258
Nomination d'un chargé de mission	258
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un directeur	258
Nomination de chefs de service	259
Nomination de chefs d'unité	259
Arrêté des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi du 17 janvier 1995, fixant le modèle de contrat d'apprentissage	259
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Décret n° 95-114 du 16 janvier 1995 , fixant le montant de la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches, ainsi que les modalités et les conditions de son recouvrement	259
Nomination d'un chargé de mission	264
Nomination d'un chef de centre	264
Nomination d'un chef de service	264
Avis et communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	265

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 95-141 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre d'Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Abdallah Kallel est nommé ministre d'Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-142 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'intérieur.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Jegham est nommé ministre de l'intérieur.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-143 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre du développement économique.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Mustapha Kamel Nabli est nommé ministre du développement économique.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-144 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'industrie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Slaheddine Bouguerra est nommé ministre de l'industrie.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-145 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre du commerce.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Slaheddine Ben M'barek est nommé ministre du commerce.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-146 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre des affaires sociales.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Sadok Rabeh est nommé ministre des affaires sociales.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-147 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre des communications.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Habib Ammar est nommé ministre des communications.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-148 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Slaheddine Maâoui est nommé ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-149 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de la culture.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Salah Baccari est nommé ministre de la culture.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-150 du 25 janvier 1995, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de la pêche.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Chedli Laroussi est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de la pêche.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-151 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre de l'intérieur.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Ali Guanzoui est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sûreté.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-152 du 25 janvier 1995.

Monsieur Hédi Bessadok, est nommé président du conseil constitutionnel.

Dans cette fonction il bénéficie du rang et avantages de secrétaire d'Etat.

CESSATION DE FONCTIONS

Décret n° 95-153 du 25 janvier 1995.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed Yadh Ouederni, conseiller principal auprès du président de la République à compter du 1er novembre 1994.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment ses articles 5 et 82,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales et notamment ses articles 6 et 71,

Vu le décret n° 85-838 du 17 juin 1985, relatif à l'exercice d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 92-1710 du 21 septembre 1992,

Vu le décret n° 86-929 du 7 octobre 1986, relatif à l'exercice d'une activité privée lucrative par les agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, quelque soit leur position.

Art. 2. - Il est interdit aux personnels cités à l'article premier du présent décret d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

Art. 3. - L'interdiction prévue à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas aux agents publics en disponibilité pour convenances personnelles.

Toutefois, l'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles, qui se propose d'exercer une activité privée lucrative est tenu d'en informer au préalable le chef de l'administration ou de l'entreprise publique dont il relève.

Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article 2 du présent décret ne s'applique ni à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni à la recherche scientifique, toutefois ces activités ne doivent pas avoir un caractère commercial dominant.

Lorsque ces activités sont exercées à titre lucratif, l'agent public doit en informer le chef de l'administration ou de l'entreprise publique dont il relève.

Art. 5. - Les personnels du corps enseignant et du corps médical et juxtamédical peuvent exercer une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions.

Les conditions d'exercice de cette profession sont déterminées dans les statuts particuliers des personnels en question.

Art. 6. - Les personnels visés à l'article premier du présent décret peuvent être autorisés par le chef de l'administration ou de l'entreprise publique dont ils relèvent à :

- effectuer des expertises ou donner des consultations retribuées.

Toutefois, les expertises et les consultations ne doivent pas être effectuées contre les intérêts de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques.

Lorsque les expertises et les consultations sont faites pour le compte de l'administration ou de l'entreprise publique dans laquelle l'agent exerce ses fonctions ou d'une structure soumise à son autorité ou à son contrôle, elle ne doivent pas être rémunérées.

- donner contre rémunération des enseignements se rattachant à leur compétence.

L'autorisation d'effectuer des expertises, ou de donner des consultations ou des enseignements doit être préalable et écrite.

Art. 7. - Les personnels visés à l'article premier du présent décret peuvent être autorisés par le Premier ministre à :

- participer contre rémunération à la réalisation des études prévues au programme de la réforme administrative,

- participer contre rémunération à la réalisation des études stratégiques afférentes aux travaux préparatoires du plan du développement économique et social.

Cette participation est effectuée conformément aux conditions fixées par le cahier des charges et des contrats conclus à cet effet.

Art. 8. - L'accomplissement des activités prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret ne doit pas porter préjudice à l'exercice des fonctions principales des agents en question ni compromettre les intérêts de l'administration ou de l'entreprise publique ni porter atteinte à l'indépendance de leur auteur, durant l'exercice de ces activités, les intéressés doivent veiller au respect de leurs obligations de réserve et de discrétion professionnelle.

Art. 9. - L'agent ne peut utiliser les moyens de service de l'administration ou de l'entreprise publique dans l'accomplissement des activités visées aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret qu'à titre exceptionnel, dans ce cas l'utilisation de ces moyens doit faire l'objet :

- d'une autorisation écrite et préalable du chef de l'administration ou de l'entreprise publique concernées

- et d'une contrepartie fixée par convention.

Art. 10. - L'administration ou l'entreprise publique peut à tout moment interdire à ces agents toute activité nuisible à ses intérêts.

Art. 11. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les décrets n° 85-838 du 17 juin 1985 et n° 86-929 du 7 octobre 1986 susvisés.

Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Décret n° 95-155 du 25 janvier 1995.

Monsieur Ismaïl Ayari est nommé premier président de la cour des comptes.

Dans cette position il bénéficie du rang et des avantages d'un secrétaire d'Etat.

Décret n° 95-154 du 25 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Moncef Ben Tmessek, est nommé directeur général de l'agence tunisienne de communication extérieure.

Par décret n° 95-84 du 17 janvier 1995.

Mme Saloua Ben Salem épouse Ben Amor, est chargée des fonctions de chef de service à la direction de la qualité du service public au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 95-85 du 17 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Essayed, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des services techniques à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 95-86 du 17 janvier 1995.

Monsieur Taïeb Kacem, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aménagement à la direction technique à la commune de Hammam-Lif.

Par décret n° 95-87 du 17 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Salah Mahjoubi, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'action sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 95-88 du 17 janvier 1995.

Monsieur Fahem Othmani, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 95-89 du 17 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Lassaâd Sansa, architecte principal, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Siliana.

MINISTERE DE LA JUSTICE

ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT

Par décret n° 95-90 du 16 janvier 1995.

L'honorariat est conféré aux magistrats ci-après admis à faire valoir leurs droits à la retraite, aux postes ci-après :

Hédi Bessadok premier président de la cour de cassation, premier président honoraire de ladite cour

Moussa Chetoui premier vice président du président du tribunal immobilier, premier vice président honoraire dudit président du tribunal

Abdelhamid Bel Haj Ali premier président de la cour d'appel de Monastir, premier président honoraire de ladite cour

Hachemi Jaïdane premier président de la cour d'appel de Gabès, premier président honoraire de ladite cour

Abdelwaheb Essid président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

Salem Bourguiba président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

Ali Chennaoui président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

Mehrez Lassued premier président de la cour d'appel de Gafsa, premier président honoraire de ladite cour

Abdelkader Essafi procureur général près la cour d'appel de Sousse, procureur général honoraire près de ladite cour

Mosbah Salmi président de chambre à la cour d'appel de Gabès, président de chambre honoraire à ladite cour

NOMINATION

Par décret n° 95-91 du 16 janvier 1995.

Monsieur Nadhir Hamada, est nommé président directeur général de l'office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice à compter du 12 décembre 1994.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 95-92 du 16 janvier 1995, portant suspension du droit complémentaire provisoire dû sur les pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour autobus ou camions.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendu le droit complémentaire provisoire dû à l'importation des pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour autobus ou camions d'un diamètre égal à 20 pouces repris au numéro du tarif 401120.0 et ce dans la limite d'un contingent global de 5000 unités.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir de 1er novembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1994.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 95-93 du 16 janvier 1995.

Monsieur Abdelhakim El Mufti, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des finances à compter du 10 décembre 1994.

Par décret n° 95-140 du 16 janvier 1995.

Monsieur Mohamed M'tar, inspecteur général des services financiers au ministère des finances est chargé des fonctions de payeur général.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Décret n° 95-94 du 16 janvier 1995, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Poudrière I.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'économie nationale,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 11,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur, des ministres de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réhabilitation visés à l'article 2 du présent décret et relatifs à la zone industrielle de Poudrière I délégation de Sfax Medina gouvernorat de Sfax.

Art. 2. - Les travaux de réhabilitation visés à l'article premier du présent décret consistent en :

- réfection et réhabilitation du réseau intérieur de voiries et de la chaussée de la zone
- curage, réfection et réhabilitation du réseau des eaux usées de la zone
- curage, réfection et réhabilitation du réseau des eaux pluviales de la zone
- réfection et réhabilitation du réseau d'éclairage public de la zone

- réhabilitation des espaces verts de la zone.

Art. 3. - Le financement des travaux de réhabilitation est mis à la charge des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles de la zone en question. Il sera réparti selon le critère de la superficie.

Art. 4. - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 5. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et les ministres de l'économie nationale, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat ainsi que le gouverneur de Sfax sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles immatriculées sises à Radès expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière industrielle :

Par décret n° 83-359 du 5 avril 1983, paru au JORT n° 29 du 15 avril 1983.

Par décret n° 85-411 du 13 mars 1985 rapportant en partie les effets du décret n° 83-359 du 5 avril 1983.

Par rectificatif paru au JORT n° 34 du 3 juin 1986.

Application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976.

N° Titre Foncier	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Nature de la parcelle	Noms des propriétaires
90637 (partie)	Z. Ind. de Radès	1h 35a 00ca	Terrain nu	Ali et Hattab Ben Amor Boughara
6906 Ben Arous parcelles 10 et 11	Z. Ind. de Radès	2h 42a 00ca	Terrain nu et construction	Chahla Bent Khélifa B. Morgham Fatma, Arroussia, Aziza, Ali, Tijani et Med Salah Ben Ahmed Ben Hassine Javel Hassine B. Med B. Hassine Javal Regaya Bent Med Ben Khélifa Neber Habiba, Hamadi, Noureddine B. Khémaïs B. Med Lajili Jamila Bent Othman Naâssi Nour El Houda Bent Abdelaziz Bourzam Mohamed et Mariem Ben Maoui Ben Mohamed Allouche

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 janvier 1995, fixant le tarif de vente des produits provenant du domaine forestier de l'Etat.

Les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment l'article 18 dudit code,

Vu le décret n° 91-1656 du 6 novembre 1991, fixant les modalités d'octroi des autorisations de cessions de gré à gré des produits provenant du domaine forestier de l'Etat et les seuils de compétence des autorités habilitées à les autoriser et notamment son article 4,

Arrête :

Article unique. - Le tarif de vente des produits provenant du domaine forestier de l'Etat et soumis au régime de cession de gré à gré dans les conditions prévues par le décret susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Tunis, le 17 janvier 1995.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**TARIF DES PRODUITS PROVENANT DU DOMAINE FORESTIER
DE L'ETAT**

Désignation des produits	Unité	Caractéristiques		Prix unitaires en dinars	Observations
		Diamètre en cm	Longueur en m		
Bois de sciage résineux :					
Classe A	m3	de 16 à 20	1.20 au moins	70,000	Bois de sciage, bois de mine, piquets, perches, tuteurs, bois de chauffage et charbon de bois sont exploités et mis en stocks par les soins de l'Administration
		plus de 20	1m au moins	70,000	
Classe B	m3	de 16 à 20	1.50 au moins	48,000	
		plus de 20	1m au moins	48,000	
Classe C	m3	de 16 à 20	1.80 au moins	42,000	
		plus de 20	1.20 au moins	42,000	
Bois de sciage feuillus :					
Classe A	m3	Plus de 30	1.60 au moins	60,000	
Classe B	m3	plus de 25	1.80 au moins	42,000	
Classe C	m3	plus de 20	2m au moins	36,000	
Bois de trituration	stère	-	-	13,000	
Bois de mine :					
Classe M1	ml	de 7 à 10		0,450	Diamètre fin bout
Classe M2	ml	de 11 à 13		0,600	"
Classe M3	ml	de 14 à 15		0,650	"
Classe M4	ml	de 16 à 18		1,000	"
Piquets ordinaires :					
Classe PO1	ml	de 5 à 10		0,400	"
Classe PO2	ml	de 11 à 15		0,600	"
Perche :					
Classe P1	ml	de 8 à 14		0,300	Diamètre gros bout
Classe P2	ml	de 15 à 20		0,400	

Tuteurs :					
Classe TU2	pièce	2	> 1m	0,024	Diamètre fin bout
Classe TU3	"	3	> 1.2m	0,036	"
Classe TU4	"	4	> 1.5m	0,048	"
Bois pour objet d'art	Kg			0,250	
Bois de chauffage :					
De gros diametre	Stère	> à 15		6,000	
De petit diametre	Stère	de 7 à 15		4,000	
Bois de boulange	Stère	< à 7		2,000	
Bois de souche	Stère			4,500	
Bois mort exploité	Stère			3,500	
Bois incendié	Stère			4,000	Datant de moins d'un an
Bois incendié	Stère			2,000	Datant de plus d'un an
Charbon de bois	Kg			0,300	
Branches et broussailles	CH-BS			0,400	Enlevé sur partere :
	CH-CH			0,800	de coupe
	CH-R			5,000	"
Produits divers :					
brin de bruyère pour	pièce			0,050	exploité et débardé par
balai	(bouquet)				
dis pour goubet	CH-BS			0,400	L'acheteur
	CH-CH			0,800	"
	CH-R			4,000	"
Jonc, alfa, palmier naim	CH-BS			1,100	"
	CH-CH			2,500	"
	CH-R			5,600	ne dépassant pas 1 tone
Canon de liège pour essair	Unité			2,000	
d'abeille					
Cone de pin d'alep	Kg			0,060	Récolté par l'acheteur
cone de pin pignon	kg			0,120	"
Bouton de fleur de myrte	Kg			0,200	"
(gammam)					
Cone de pin vide	Kg			0,050	Ramassé sur parterre
Champignon	Kg			0,800	Récolté par l'acheteur
Menthe	Kg			0,200	"
Lavande	Kg			0,200	"
Gland de chène	Kg			0,035	"
carroube sur pied	Kg			0,250	"
olive sur pied	Kg			0,250	"
Grain de pin d'alep	Kg			3,000	Les quantités délivrées ne
					dépassent pas 2 Kg.
Grain de pistache (non	Kg			4,000	"
décortiquée)					

Grain de pin pignon (non décortiquée)	Kg			1,440	Les quantités délivrées ne dépassent pas 5 kg.
Capre sur pied	Kg			0,500	Récolté par l'Acheteur
Ecorce à tan	Kg			0,065	Ramassé par l'Acheteur, dans la limite de 50 kg maximum par mois.
Cardon (Cynara cardunculus)	pièce			0,050	coupe à la charge de
Roseau	pièce			0,030	l'acheteur
Saccarum	botte	50		0,450	"
Goudron végétal	Kg			4,000	"
Produit de carrière :					
Pierre de construction	m3			1,200	Extraction par l'Acheteur
Pierre colorée	m3			2,000	"
Marbre	m3			15,000	"
Pierre de taille	m3			3,000	"
Gravier d'oued	m3			1,000	"
Sable	m3			1,000	"
Rose de sable	Kg			1,500	"
Tout venant	m3			0,700	"
Gypse	m3			1,500	"
Argile (pour brique, poterie traditionnelle)	m3			1,500	"
Argile (pour faïencerie)	m3			4,000	"
Terreau(humus forestiers)	m3			8,000	"
Produits de pépinière :					
Plants ornementaux	Plant			1,000	livré en pépinière
peuplier	plant			0,300	"
Plants forestiers (cyprès, (accacia eburnéa, tamarix, casuarina, eucalyptus,pins, accacia, divers)	plant			0,100	"
Plants fourragers(atrilex, medicago arborea)	Plant			0,050	"
Autres produits :					
Raquette de cactus inermes	pièce			0,015	Récolte par l'acheteur
	CH-BS			0,400	"
	CH-CH			7,000	"
	CH-R			28,000	"

Figues de barbarie	pièce			0,015	"
(Opuntia cactus)	dal			0,800	"
Essaims d'abeille logés en	unité			30,000	
jebeh					
miel	Kg			10,000	
Fourrage vert : (sulla,	CH-BS			2,000	Fauché par l'Acheteur
Luzerne,autres espèces	CH-CH			5,000	"
fourragères)	CH-R			20,000	ne dépassant pas une tone
	Kg			0,020	"
Redevance pour paccage					
dans les parcours naturels:					
Bovins,équidés et camélidés	tête			1,500	par tete et par mois
Ovins, Caprins	tête			1,000	"
Dans les parcours améliorés					
Bovins,Equidés et camélidés	tête			1,500	par tête et par mois
Ovins, Caprins	tête			1,200	"
dans les prairies permanent					
Bovins,Equidés et camélidés	tête			2,500	par tête et par mois
Ovins, Caprins	tête			2,000	"
Arbre de noel	Unité			10,000	
Produits cynégétiques :					
Faisan adulte	"			15,000	
Faisandeau < 3mois	"			8,000	
Perdrix adultes	"			8,000	
perdreau < 3 Mois	"			5,000	
Caille adulte	"			2,000	
Oeuf de faisan	"			1,500	
Oeuf de perdrix	"			1,000	
Oeuf de caille	"			0,500	
Redevance domaniale de					
detention expetionnelle					
d'espèces de faunes sauvage					
par un etablissement					
d'elevage :					

Gazelle dama m'horr	Unité		6.000,000	
cerf de berberie	"		4.000,000	
Buffle de l'ichkeul	"		2.000,000	
Cerf daim	"		500,000	
Antilope oryx	"		5.000,000	
Antilope addax	"		4500,000	
gazelle de montagne	"		2000,000	
gazelle blanche	"		2000,000	
gazelle dorcas	"		1500,000	
Mouflon à manchettes	"		1500,000	
Autruche adulte > 2ans	"		2000,000	
Autruche de 8 mois à 2ans	"		1000,000	
Autruche de 4 à 8 mois	"		700,000	
outarde houbara	"		700,000	

ABREVIATIONS

m3 : mètre cube
ml : mètre linéaire
Kg : Kilogramme
Dal : Décalitre
CH-BS : Charge bête de somme
CH-CH : Charge de charette
CH-R : Charge de remorque de tracteur

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-95 du 17 janvier 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Ghialif du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Ghialif de la délégation d'El Hamma en date du 21 juin 1990 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oued Lahmar, approuvé par le conseil de tutelle local de la

délégation d'El Hamma le 23 novembre 1991, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 novembre 1991 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 16 août 1994,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Ghialif de la délégation d'El Hamma, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oued Lahmar et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 21 juin 1990, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 23 novembre 1991, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 novembre 1991 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 16 août 1994 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 1995.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 95-96 du 17 janvier 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Lahmidia du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Lahmidia de la délégation de Sammar en date du 4 mai 1991 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khaoui II, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sammar le 25 février 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 20 mai 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 2 juin 1994,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Lahmidia de la délégation de Sammar, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Khaoui II et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 4 mai 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation Sammar le 25 février 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 20 mai 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 2 juin 1994 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 1995.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 95-97 du 17 janvier 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ahl Sedra du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ahl Sedra de la délégation de Remada en date du 25 mars 1994 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Nekrif 1, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 13 juin 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 15 juin 1994 et

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 1994,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ahl Sedra de la délégation de Remada, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Nekrif 1 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 25 mars 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 13 juin 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 15 juin 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 1994 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 1995.

P/Le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 95-99 du 16 janvier 1995.

Monsieur Ridha Ferchiou, Maître de conférences de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur à compter du 3 janvier 1995.

Par décret n° 95-100 du 16 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Hédi Ktari, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 95-101 du 16 janvier 1995.

Monsieur Ahmed Dhouib, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des instituts supérieurs des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 95-102 du 16 janvier 1995.

Madame Salma Zouari épouse Bouattour, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de président de l'université de Sfax pour le sud.

Par décret n° 95-103 du 16 janvier 1995.

Monsieur Mohamed Haddar, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis à compter du 2 décembre 1993.

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 95-98 du 16 janvier 1995, modifiant le décret n° 92-590 du 16 mars 1992, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992,

Vu le décret n° 75-199 du 29 mars 1975, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire,

Vu le décret n° 79-748 du 21 août 1979, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du conseil national de l'édition,

Vu le décret n° 92-590 du 16 mars 1992 modifiant le décret n° 79-749 du 21 août 1979, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique,

Vu le décret n° 93-2378 du 22 novembre 1993, portant organisation du ministère de la culture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est modifié le paragraphe (F) de l'article premier du décret n° 92-590 du 16 mars 1992 modifiant le décret n° 79-749 du 21 août 1979 susvisé comme suit :

Article premier. -

Paragraphe (F) (nouveau) : deux prix pour les créations dans les domaines du roman, du théâtre et de la poésie : le montant du premier prix pour chaque domaine est fixé à deux mille dinars (2000 D) et le montant du second prix pour chaque domaine est fixé à mille dinars (1.000 D).

La composition ou la présentation ou le commentaire doivent être effectués, dans tous les domaines ci-dessus mentionnés, en langue arabe.

(le reste demeure sans changement).

Art. 2. - Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 16 janvier 1995

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-104 du 16 janvier 1995.

Sont nommés à compter du 8 novembre 1994, professeurs hospitalo-universitaires en médecine, les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté médecine
I - Sciences cliniques :		
Jemni Letaïef	Maladies infectieuses	Sousse
Achour Ahmed	Nutrition	Tunis
Jarray Mohamed	Pneumo-phtisiologie	Sousse
Ben Dridi Mohamed	Médecine interne	Tunis
Zaouch Abdeljelil	Chirurgie générale	Tunis
Brigui Mokhtar	Cardiologie	Sousse
Jarraya Anouar	Psychiatrie	Sfax
Chelli Héla	Gynécologie Obstétrique	Tunis
Abid Fekria	Cardiologie	Tunis
Mosbah Ali Tahar	Urologie	Sousse
Ben Khedher Ali	Pneumo-phtisiologie	Tunis
Lakhoua Mohamed		
Rachid	Pédiatrie	Tunis
Sassi Sadok	Chirurgie générale	Tunis
Fodha Mohamed	Chirurgie générale	Monastir
Rokbani Lilia	Médecine interne	Tunis
Amamou Mouldi	Réanimation médicale	Tunis
Ghannouchi Ghazi	Chirurgie orthopédique	Sousse
Drira Mohamed		
Mokhtar	O.R.L.	Sfax
Saffar Hamouda	Gastro-entérologie	Monastir
Kechida Mongi	Chirurgie générale	Sousse
Ennabli Souad	Hématologie clinique	Sousse
Khairi Hédi	Gynécologie obstétrique	Sousse
II - Sciences fondamentales et mixtes :		
Ben Ammar	Médecine préventive	
Mohamed Raouf	et sociale	Tunis
Ben Salah Nébil	Médecine légale	Tunis
Ben Saïd Moncef	Parasitologie	Sousse
Ben Jilani Sarra	Anatomie Cytologie	
	Pathologique	Tunis
Bouzouita Kamel	Pharmacologie	Tunis
Ben Ayed	Anatomie cytologie	
Mohamed	pathologique	Tunis
Hendaoui Lotfi	Radiologie	Tunis
Ben Ismaïl Riadh	Parasitologie	Tunis

Par décret n° 95-105 du 16 janvier 1995.

Monsieur Fredj Mohamed Moncef, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé publique.

NOMINATIONS

Par décret n° 95-106 du 17 janvier 1995.

Madame Chedlia Ben Alaya née Zaza, administrateur conseiller du service social, est chargée des fonctions de directeur du centre de défense et de l'intégration sociale à la cité Ettadhmen au ministère des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 93-1918 du 13 septembre 1993 l'intéressé a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-107 du 17 janvier 1995.

Monsieur Mounir Zaouch, professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service des statistiques à la sous-direction des études financières et statistiques à la direction des normes et du financement à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-108 du 17 janvier 1995.

Monsieur Mondher Oueslati, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service du règlement des conflits dans l'industrie à la sous-direction du règlement des conflits à la direction de la conciliation à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-109 du 17 janvier 1995.

Madame Aïcha Znidi, épouse Shili, inspecteur du travail est chargée des fonctions de chef de service du contrôle de l'hygiène et de la sécurité à la sous-direction du contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de la prévention des risques professionnels à la direction du contrôle à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-110 du 17 janvier 1995.

Monsieur Chokri Jammel, analyste, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle de la main d'œuvre à la sous-direction du contrôle et de l'emploi à la direction du contrôle à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-111 du 17 janvier 1995.

Madame Imen Lahouimel, née Zahouani, inspecteur du travail est chargée des fonctions de chef de service de la promotion de la productivité à la sous-direction de la productivité à la direction des salaires, des conditions du travail et de la productivité au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 95-112 du 17 janvier 1995.

Madame Leïla Abassi, épouse Rekik, administrateur du service social est chargée des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-113 du 17 janvier 1995.

Monsieur Radhouane Hammami, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Zaghuan.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Arrêté des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi du 17 janvier 1995, fixant le modèle de contrat d'apprentissage.

Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le code du travail et notamment la section III du chapitre X de son livre VII, (les articles 338 à 369).

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment la section II de son chapitre IV, (les articles 21 à 28),

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu le décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage.

Arrêtent :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi d'orientation de la formation professionnelle susvisée, le contrat d'apprentissage passé entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 17 janvier 1995

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed El Fadhel Khalil

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

REPUBLIQUE TUNISIENNE

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

**Photo de
L'apprenti**

Contrat d'Apprentissage N°

Entre les soussignés :

1- L'employeur pris en qualité de maître d'apprentissage,

Raison sociale de l'entreprise :
Siège social :
Organisme de sécurité sociale et numéro d'affiliation:
Chef d'entreprise (Nom et prénom) :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Adresse du lieu de résidence :
Numéro, lieu et date de délivrance de la carte d'identité nationale:
Représenté le cas échéant par (nom et prénom) :
Profesion :

d'une part ;

2- L'apprenti :

Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Niveau scolaire :
Adresse du lieu de résidence :
Numéro, lieu et date de délivrance de la carte d'identité nationale:

3- Le représentant légal (si l'apprenti est mineur):

Nom et prénom :
Nationalité :
Qualité (père, mère, tuteur légal) :
Profession :
Adresse du lieu de résidence :
Numéro, lieu et date de délivrance de la carte d'identité nationale :

d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : aux termes du présent contrat, l'employeur engage l'apprenti en vue de sa formation pour l'exercice du métier de
et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du code du travail et de la loi d'orientation de la formation professionnelle relatives à l'apprentissage.

Article 2 : la formation technique de l'apprenti est assurée par :

1/ M(nom, prénom et profession) :

2/ M(nom, prénom et profession) :

Elle se déroule sur les lieux de travail de l'entreprise et plus particulièrement à, selon une progression méthodique et complète pour l'apprentissage du métier prévu à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : l'apprenti reçoit, durant les heures de travail à raison de heures par, une formation complémentaire sous forme de cours d'enseignement général et technologique dans l'établissement de formation qui lui est désigné par le service ayant visé le présent contrat. Il s'oblige à suivre ces cours conformément à un calendrier qui lui est communiqué par ce service.

L'employeur s'engage à l'autoriser à fréquenter ces cours et à veiller à faire correspondre les travaux réalisés par l'apprenti au sein de l'entreprise avec les cours susindiqués.

Article 4 : la durée de l'apprentissage objet de ce contrat est de allant du au

Les 2 premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme une période d'essai pendant laquelle chacune des parties peut annuler le présent contrat, sans que cela entraîne le paiement d'aucune indemnité.

Article 5 : l'apprentissage objet du présent contrat est sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage délivré à l'apprenti en cas de succès à l'examen organisé à cet effet.

Article 6 : le contrôle du déroulement de l'apprentissage est assuré par les conseillers d'apprentissage désignés à cet effet par le service ayant visé le présent contrat, ainsi que par les inspecteurs du travail et les agents habilités en la matière conformément aux dispositions de l'article 366 du code du travail.

Dans ce cadre, l'employeur et l'apprenti sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faciliter l'accomplissement de la mission des agents susindiqués.

Article 7 : l'apprenti perçoit, au cours de la période prévue à l'article 4 ci-dessus, une indemnité non soumise aux cotisations de sécurité sociale, servie par l'employeur ainsi qu'il suit :

Période d'apprentissage		Montant à la fin de
du	au	chaque

Les montants susindiqués ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux prévus par le décret n° 94 - 1600 du 18 juillet 1994 fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage.

Article 8 : l'employeur s'engage à permettre à l'apprenti de bénéficier, pendant la durée d'apprentissage, des congés ci-après :

- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;
- les jours fériés, chômés et payés conformément à la législation en vigueur ;
- un congé annuel d'une durée égale à par mois d'apprentissage avec paiement de l'indemnité prévue à l'article 7 ci-dessus.

Article 9 : en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi d'orientation de la formation professionnelle et de l'alinéa premier de l'article 104 de la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de l'apprenti est prise en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L'apprenti victime d'un accident du travail, est tenu d'en informer l'employeur dans la journée ou, en cas d'empêchement, au cours des deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident.

L'employeur doit, au cours des 3 jours ouvrables suivant l'avis qui lui en a été donné, déclarer l'accident du travail ou la maladie professionnelle à la caisse nationale de sécurité sociale, au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de travail de l'apprenti, ainsi qu'à l'inspection du travail territorialement compétente.

En outre, l'employeur et l'apprenti sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de respecter les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, prévues par la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 10 : les différends pouvant naître entre l'employeur et l'apprenti à l'occasion de l'exécution du présent contrat sont portés devant le service ayant visé le contrat. Un conseiller d'apprentissage, désigné par ce service, entreprend une mission de conciliation en vue de régler ces différends à l'amiable.

A défaut de solution acceptée par les deux parties, un recours en justice peut être engagé auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 214 (nouveau) du code du travail.

Article 11 : le contrat est résilié par l'accord des deux parties. Il est résolu de plein droit dans les cas énoncés à l'article 350 du code du travail et notamment :

- 1- par la mort de l'apprenti ;
- 2- par la disparition de l'entreprise ;
- 3- si l'une des peines ou l'une des décisions de justice prévues à l'article 348 du code du travail est prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'apprenti.

L'employeur est tenu d'en informer le service ayant visé le contrat dans un délai maximum de 20 jours.

Le contrat peut être résilié à la demande de l'employeur ou de l'apprenti dans les cas prévus à l'article 351 du code du travail et notamment :

- 1- si l'employeur ou l'apprenti est appelé au service militaire ;
- 2- dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du présent contrat ;
- 3- si l'employeur ou l'apprenti est condamné à un emprisonnement de plus d'un mois.

Article 12 : le présent contrat produit son effet juridique à compter de la date à laquelle il a été visé par le service de l'apprentissage.

Ce visa peut être retiré en cas de manquements répétés par l'une des parties aux dispositions légales et réglementaires régissant l'apprentissage. La décision y afférente doit être notifiée aux parties au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Fait en trois exemplaires (*) à

le

Signature de l'employeur

Signature de l'apprenti
ou de son représentant légal

Visa du service de
l'apprentissage

(*) Un exemplaire est remis à l'employeur et à l'apprenti ou son représentant légal, le 3ème exemplaire est gardé par le service de l'apprentissage.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

Décret n° 95-114 du 16 janvier 1995, fixant le montant de la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches, ainsi que les modalités et les conditions de son recouvrement.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,
Vu la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 relative à la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches,
Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 82-1598 du 15 décembre 1982, fixant les conditions d'ouverture des crèches,
Vu le décret 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,
Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu l'avis des ministres des finances et des affaires sociales et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargée des affaires de la femme et de la famille,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le montant de la contribution aux frais de prise des enfants dans les crèches autorisées par le ministère de tutelle, mentionnée à l'article premier de la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 susvisée, est fixée par enfant à quinze dinars par mois durant une période de onze mois par an.

Cette contribution est servie au titre des enfants des assurées sociales, actives et dont le revenu mensuel y compris les indemnités ne dépasse pas deux fois et demi le salaire minimum garanti.

Cette contribution est attribuée par la caisse de la sécurité concernée sur une demande présentée par la mère bénéficiaire de la contribution.

Art. 2. - La crèche dépose à la caisse de la sécurité sociale concernée tous les trois mois une attestation de présence des enfants qui y sont inscrits conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret selon le modèle annexé au présent décret.

Cette attestation est visée par le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance.

Art. 3. - Le montant de la contribution aux frais de prise en charge est servi trimestriellement et directement à la crèche par la caisse de la sécurité sociale concernée dans un délai d'un mois à partir de la date du dépôt de l'attestation de présence.

Art. 4. - Le montant de la contribution visé à l'article premier du présent décret est servi à compter du 1er octobre 1994.

Art. 5. - Les ministres des finances, des affaires sociales et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 16 janvier 1995

Zine El Abidine Ben Ali

ATTESTATION DE PRESENCE DANS UNE CRECHE

Indications relatives à la crèche

Crèche : Tél :
Gouvernorat : Délégation :
Adresse : Code postal :
Date d'autorisation de la crèche : N°

Indications relatives à la mère et à l'enfant

Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance : Lieu :
Date d'admission à la crèche :
Nom et prénom de la mère :
Caisse de sécurité sociale à la laquelle est affiliée :
N° d'affiliation à la caisse :
Lieu de travail : Tél :
Adresse professionnelle : Code postal :
Adresse personnelle : Code postal :

Directeur de la crèche

Je soussigné (e) : directeur de la crèche certifie l'exactitude des indications sus-mentionnées, et demande de bien vouloir accorder votre contribution à la crèche concernant la période allant du au

Signature

Signature

Directeur de la crèche

*Le commissaire régional
de la jeunesse et de l'enfance*

NOMINATIONS

Par décret n° 95-115 du 16 janvier 1995.

Monsieur Hamza Raïes, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 95-116 du 17 janvier 1995.

Monsieur Sadok Kallel, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré est chargé des fonctions de chef du centre de recherche et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax.

Par décret n° 95-117 du 17 janvier 1995.

Monsieur Ahmed Rebhi, professeur est chargé des fonctions de chef de service de la section des recherches pédagogiques et techniques à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 30 NOVEMBRE 1994

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.367.662,556
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	7.742.538,710
AVOIRS EN DEVISES	1.439.130.256,683
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	257.025.623,724
COMPTE COURANT POSTAL	4.953.428,858
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	215.173.707,105
EFFETS ESCOMPTES	435.029.645,199
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	133.021.292,750
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	29.175.522,940
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	67.675.227,618
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	316.293.207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14.900.646,758
IMMOBILISATIONS	15.115.426,167
DEBITEURS DIVERS	20.006.886,050
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	92.518.490,696
	3.179.501.356,257
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.243.582.652,859
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	133.020.437,394
COMPTES DU GOUVERNEMENT	235.508.063,800
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49.701.420,219
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	826.792.647,444
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	69.286.066,459
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	259.132.282,283
PROVISIONS	43.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	58.386,217
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	24.082.927,848
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	269.041.805,110
	3.179.501.356,257

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 DECEMBRE 1994

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.367.662,556
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	7.742.538,710
AVOIRS EN DEVISES	1.474.862.953,194
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	259.998.744,432
COMPTE COURANT POSTAL	4.992.742,385
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	269.358.509,112
EFFETS ESCOMPTES	435.601.843,192
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	130.744.803,308
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	14.297.450,417
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	68.891.101,133
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	316.293.207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14.900.646,758
IMMOBILISATIONS	15.118.926,167
DEBITEURS DIVERS	20.005.766,675
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	92.184.169,387
	3.256.732.857,869
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.233.618.902,902
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	188.862.290,278
COMPTES DU GOUVERNEMENT	265.867.559,455
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49.701.420,219
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	817.499.494,499
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	69.760.007,861
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	262.105.402,991
PROVISIONS	43.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	58.386,217
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	26.116.810,881
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	273.847.915,942
	3.256.732.857,869

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

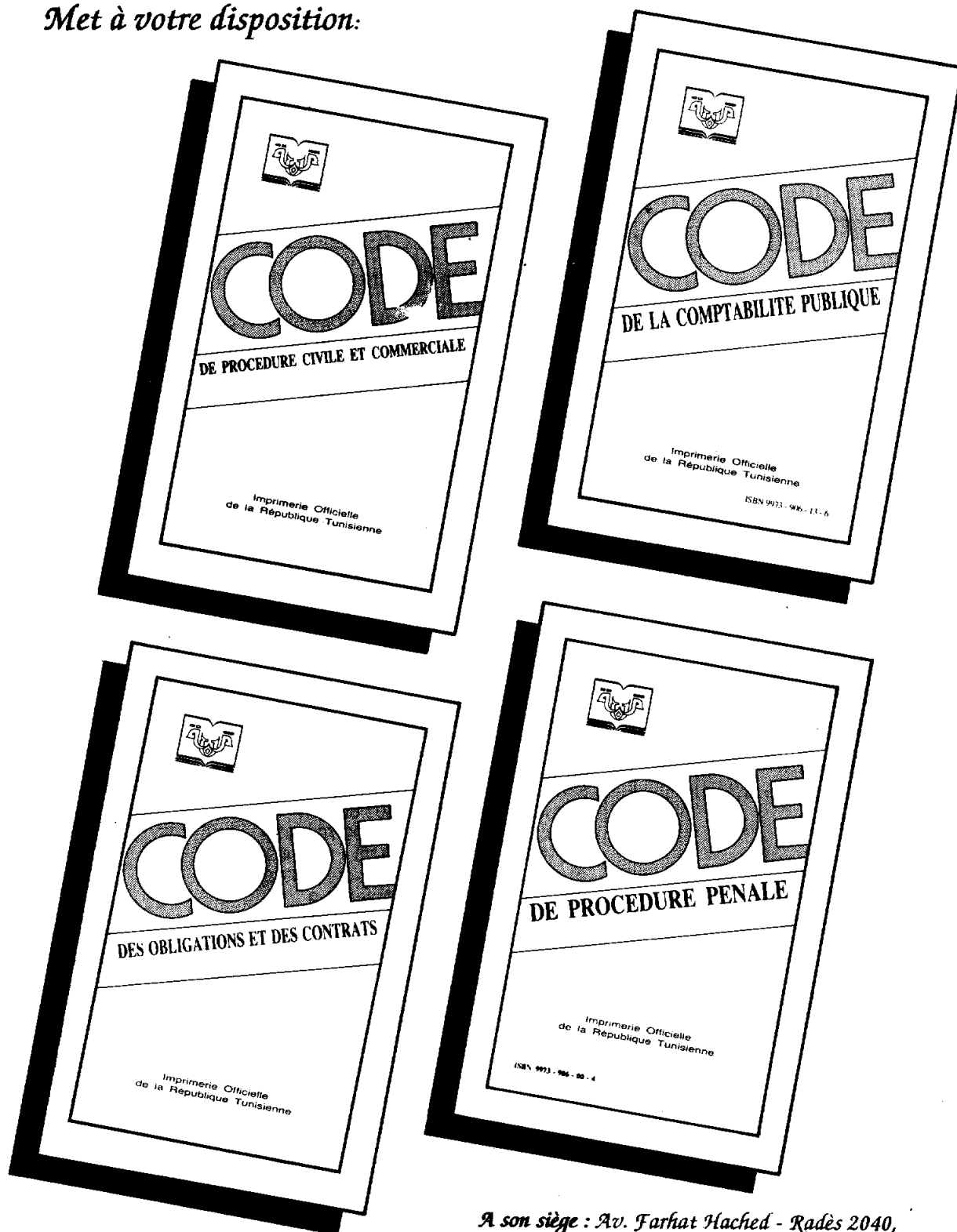
ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 30 janvier 1995*

L' Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Met à votre disposition:



A son siège : Av. Farhat Hached - Radès 2040,

tél : 434 211 - fax : 434 234 - télex : 14 939

et dans ses différentes succursales

Tunis : 1, rue Hannon tél : (01) 349 637 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél : (03) 225 495 Fax : (03) 225 495

Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, Route de Gremda, Km 0,5 tél : (04) 236 750 Fax : (04) 236 752



Année 1995
BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

**PAYS
DU MAGHREB ARABE**

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

Frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

Frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

*Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434 211 ou de
l'un des bureaux de vente ci-après :*

- **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon, tél. : 349.637
- **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat, tél. : (03) 225 495
- **3000 - Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5, tél. : (04) 236 750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou
par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.A. : Tunis 0100 11500 6046 W
U.I.B. : Agence Afrique 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 24.3387
Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. (Mégrine) : 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) : 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar

Traduction française : 0,700 dinar